الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف – إخاء -عدل
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
وزارة الصحة

الوزارة الأمانة العامة للحكومة
Ministère Secrétariat Général du Gouvernement
مديرية التشريع
VISA LEGISLATION

التأشيرات:
م.ع.ب.ت.ن.ج.ر

-00347

مقرر مشترك رقم: ..../ و.ت.إ.ن.ت/و.ص.
يقضي بإنشاء لجنة صحية خاصة تكلف بدراسة الملفات الصحية للمدرسين.

إن وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي ووزير الصحة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم: 2022-023- الصادر بتاريخ: 17 أغسطس 2022 المتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني؛
- القانون رقم: 93- 09 الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993، المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة؛
- المرسوم رقم: 157-2007 الصادر بتاريخ: 06 سبتمبر 2007، المتعلق بمجلس الوزراء، وصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛
- المرسوم رقم: 94-086 الصادر بتاريخ: 08 أكتوبر 1994، المحدد لصلاحيات الوزراء في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة؛
- المرسوم رقم: 2007 – 015 الصادر بتاريخ: 15 يناير2007 المحدد للنظم الخاصة لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي؛
- المرسوم رقم: 2021-227 الصادر بتاريخ: 22 دجنبر 2021 الذي يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 2007 – 015 الصادر بتاريخ: 15 يناير2007 المحدد للنظم الخاصة لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي؛
- المرسوم رقم: 2014-188 الصادر بتاريخ: 08 دجنبر 2014، المتعلق بنظام إجازات ورخص غياب الموظفين؛
- المرسوم رقم: 2014-175 الصادر بتاريخ: 19 نوفمبر 2014، المتعلق بنظام إجازات ورخص غياب الوكلاء العقدويين؛
- المرسوم رقم: 2024-143 الصادر بتاريخ: 06 أغشت 2024 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة؛
- المرسوم رقم: 2021-078 الصادر بتاريخ: 31 مايو 2021، المحدد لصلاحيات وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
- المرسوم رقم: 2021-159 الصادر بتاريخ: 21 اكتوبر 2021، المحدد لصلاحيات وزير الصحة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛
- محضر اللجنة المكلفة باقتراح مقاربة جديدة لمعالجة الملفات الصحية للمدرسين بتاريخ 10 فبراير 2025.

يقرران

المادة الأولى: سعيا إلى إيجاد مقاربة تسمح لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بمباشرة معالجة الملفات الصحية للمدرسين، تنشأ في وزارة الصحة لجنة صحية خاصة تعنى بمعالجة هذه الملفات وتقديم رأي طبي مؤصل بشأنها.

المادة 2: تكلف اللجنة الصحية الخاصة المكلفة بمعالجة الملفات الصحية للمدرسين بإعطاء رأي استشاري معزز بشرح واف للوضعية المرضية للمدرس ومدى صدقية المعلومات المقدمة في الملف أو كفايتها من أجل تبرير طلب المعني. في هذا الصدد يمكن للجنة طلب معاينة صاحب الملف الصحي إذا كان ذلك ضروريا لاستكمال معالجة ملفه كما يمكنها طلب إجراء فحوصات أو تحليلات طبية تكملة للملف.

كما يطلب من اللجنة الخاصة أيضا تحديد درجة تأثير الوضعية الصحية للمدرس على أدائه لعمله وما إذا كانت هذه الوضعية تتطلب:

- تحويله خارج مقر عمله الحالي؛
- تحويله إلى عمل إداري؛
- تخفيف العبء التدريسي، مع تحديد مستوى التخفيف.
- استفادته من راحة طبية طويلة المدة؛ مع تحديد المدة الممنوحة.

يمكن للجنة الخاصة استدعاء طبيب أخصائي من خارج اللجنة للاستئناس برأيه في ملف من الملفات.

المادة 3: تتشكل هذه اللجنة الخاصة من ثلاثة أطباء أخصائيين يتم اختيارهم على أساس معياري الكفاءة والنزاهة الفكرية. يعين أعضاء اللجنة الخاصة رئيسا من بين أعضائها الأطباء لمدة سنة قابلة للتجديد.

يشارك مدير المصادر البشرية في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ومدير المصادر البشرية في وزارة الصحة في اجتماعات اللجنة الخاصة بصفتهما مراقبين دون أن يكون لهما حق إبداء الرأي حول الملفات المعالجة من طرف اللجنة الخاصة.

المادة 4: تكلف مديرية المصادر البشرية بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بسكرتارية اللجنة الصحية الخاصة المكلفة بمعالجة الملفات الصحية للمدرسين.

تعين مديرية المصادر البشرية موظفين اثنين (2) مكلفين باستقبال وتصنيف وترتيب الملفات الصحية وإعدادها من أجل الإحالة إلى اللجنة الخاصة كما يكلفان بإعداد مذكرات العمل المترتبة على الآراء الصادرة عن اللجنة الصحية الخاصة.

المادة 5: تجتمع اللجنة الخاصة في دورة عادية كل 15 يوما وفي دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك. تعد اللجنة الخاصة محضرا يتضمن آراءها بشأن الملفات المعروضة عليها وتحيله إلى وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في الأيام الخمسة (5) التي تلي اختتام دورتها.

الوزارة الأمانة العامة للحكومة
Ministère Secrétariat Général du Gouvernement
تأشيرة التشريع
VISA LEGISLATION

المادة 6: تمنح الراحات الطبية قصيرة المدة من طرف الطبيب الرئيس للمقاطعة التي يقع ضمن حيزها الجغرافي موقع عمل المدرس المعني.

المادة 7: يستفيد أعضاء اللجنة الخاصة والسكرتاريا من بدل حضور تتحمله ميزانية تسيير وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.

المادة 8: يكلف الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي والأمين العام لوزارة الصحة، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

حرر بنواكشوط، بتاريخ: 27 MARS 2025

وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي
هدى باباه

وزير الصحة
عبد الله سيدي محمد وديه

التوزيع:

- و أ	2
- و.أ.ع/ر.ج	2
- و.ت.ث.ت.ت.م	2
- و.م	2
- م.ع.ت.ت.ن.ج.	2
خ.م.إ.م.و.م.ه.م	2
- ج.ر	2
- الأرشيف	2

الوزارة الأمانة العامة للحكومة
Ministère Secrétariat Général du Gouvernement
تأشيرة التشريع
VISA LEGISLATION